VDMA BRASIL

REFORMA TRIBUTÁRIA

Impactos para a indústria de máquinas e equipamentos

Marco Antônio M. Oliveira
ADVOGADO | CONSULTOR

Reforma Tributária: impactos para a indústria de máquinas e equipamentos

Autor: Marco Antônio M. Oliveira, Advogado | Consultor.

Síntese da apresentação realizada para a VDMA Brasil em 10 de setembro de 2026.

As informações refletem o cenário legislativo em 10 de setembro de 2026. Este material tem caráter informativo e não substitui a análise jurídica de casos concretos.

Contato do autor: marcoantonio@moreiraoliveira.adv.br
www.marcoantoniooliveira.adv.br

CONTEÚDO

Sumário

— Introdução 4

01 Diagnóstico do sistema tributário atual 5

02 O que muda no novo modelo 7

03 Cronograma de implementação 9

04 CBS e IBS: características principais 13

05 Pendências legislativas 16
Desoneração de bens de capital 16
Imposto Seletivo e alíquota de referência da CBS 18

06 *Split Payment* 19
Definição e agentes da transação 19
Identificação das operações sujeitas ao *split payment* 20
Categorias de *split payment* 21
Cronograma de implementação 23

07 Recolhimento pelo Adquirente (RAD) 25

08 Considerações finais 27

— Sobre o autor 28

Sobre este material

Este material reúne o conteúdo da apresentação **“Reforma Tributária: impactos para a indústria de máquinas e equipamentos”**, conduzida pelo advogado e consultor Marco Antônio Moreira de Oliveira para a VDMA Brasil, em 10 de setembro de 2026.

A apresentação percorre os principais pontos da reforma da tributação sobre bens e serviços sob a ótica desse setor: o diagnóstico do sistema atual, o novo modelo de tributação, o cronograma de transição, as características da CBS e do IBS, as pendências legislativas e os dois novos métodos de pagamento de tributos — o *split payment* e o recolhimento pelo adquirente (RAD).



REGISTRO VDMA Brasil Advisory Board Meeting 2026

01

O CENÁRIO ATUAL

Diagnóstico do sistema tributário atual

Os problemas da tributação de bens e serviços que a reforma busca enfrentar.

PROBLEMAS DA TRIBUTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO SISTEMA ATUAL

01 Regimes tributários	02 Critérios de creditamento	03 Acúmulo de créditos
04 Insegurança jurídica	05 Legislação esparsa	06 Concorrência desleal

Regimes tributários

A legislação vigente comporta uma multiplicidade de regimes para um mesmo tributo. Na esfera federal, o PIS e a Cofins submetem-se aos regimes cumulativo e não cumulativo, aos quais se somam regimes monofásicos e de substituição tributária. No ICMS, a diversidade é ainda maior, em razão dos regimes especiais instituídos por cada unidade federada. Essa fragmentação eleva o custo de conformidade e dificulta a correta apuração dos tributos.

Critérios de creditamento

Os critérios de creditamento também são diferentes conforme o tributo. No PIS/Cofins, o creditamento é baseado em insumos, segundo definição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. No ICMS, há o creditamento físico, essencialmente das mercadorias adquiridas para revenda, mas com relevante acúmulo de resíduo tributário. Esse acúmulo frequentemente ocorre de forma invisível, como o ICMS cobrado em serviços de telecomunicação e, para diversos setores, o incidente sobre a energia elétrica.

Acúmulo de créditos

Há setores com saídas desoneradas que, ainda que se creditem do tributo incidente sobre suas aquisições, enfrentam dificuldades em aproveitar seus créditos. Mesmo que esse ativo conste no balanço da empresa, seu efetivo aproveitamento fica paralisado. Trata-se de situação especialmente grave em relação ao ICMS.

Legislação Esparsa e Insegurança jurídica

A insegurança jurídica decorre da multiplicidade de normas e da sua constante modificação. Cada estado possui legislação própria de ICMS, cuja regra se altera a depender da origem e do destino de cada operação. Em relação ao Imposto sobre Serviços (ISS), cada um dos 5.571 municípios possui autonomia para regulamentar a cobrança em seu território.

Concorrência desleal

A concorrência desleal decorre, em primeiro lugar, da própria complexidade do sistema. Empresas que exercem a mesma atividade e comercializam produtos equivalentes submetem-se a cargas tributárias distintas, seja em razão do regime de apuração adotado, seja em função da composição de seus insumos: quanto maior a participação de serviços na cadeia de fornecimento, maior o resíduo tributário suportado.

Soma-se a isso a divergência jurisprudencial. Não raro, uma empresa obtém judicialmente o reconhecimento de benefício não estendido aos seus concorrentes, o que produz assimetria competitiva entre agentes de um mesmo mercado.

Há, por fim, o efeito da sonegação. Nenhum ganho de eficiência operacional é capaz de compensar a vantagem de custo obtida por quem simplesmente não recolhe o tributo devido.

02

O QUE MUDA

O que muda no novo modelo

Os tributos substituídos, os novos tributos e os princípios que orientam o modelo.

TRIBUTOS SUBSTITUÍDOS E NOVO MODELO



** O IPI permanece em relação aos bens com produção incentivada na Zona Franca de Manaus.*

Tributos federais: CBS e Imposto Seletivo

O modelo proposto pela reforma tributária substitui quatro tributos federais (o PIS, a Cofins, uma parte do IPI e o IOF-Seguros) pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e pelo Imposto Seletivo.

A substituição alcança uma parte do IPI pois ele continuará existindo em relação aos bens que possuem produção incentivada na Zona Franca de Manaus, com o objetivo de estimular a competitividade da região. O Poder Executivo ainda divulgará a relação dos produtos nessa condição.

O Imposto Seletivo tributa bens específicos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A legislação traz um rol taxativo que

define quais são esses produtos, entre os quais bebidas alcoólicas, produtos fumígenos, veículos e *bets*.

Tributos estadual e municipal: IBS

O ISS, imposto municipal, e o ICMS, imposto estadual, são fundidos em um Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Esse tributo será administrado pelo Comitê Gestor do IBS, órgão colegiado composto por representantes dos estados e dos municípios, e alcançará tanto bens quanto serviços.

A partir da reforma tributária ocorre, portanto, a unificação da tributação. Toda operação com bens ou serviços passa a se sujeitar simultaneamente à CBS e ao IBS.

Padrões da OCDE: neutralidade e simplicidade

O modelo brasileiro passa a seguir os padrões internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), especialmente quanto à simplicidade e à neutralidade.

A **neutralidade** busca estabelecer que a tributação não deve distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica pelas empresas.

A **simplicidade** traduz-se em legislação única, uniforme em todo o território nacional, e na transparência quanto à carga efetivamente incidente sobre cada produto.

03

TRANSIÇÃO

Cronograma de implementação

De 2026 a 2033: a extinção dos tributos atuais e a entrada gradual da CBS e do IBS.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA

2026	Ano teste.
2027	Extinção do PIS, da Cofins, do IOF-Seguros e do IPI*. Cobrança integral da CBS. IBS a 0,1%.
2028	Sem alteração.
2029 a 2032	Substituição gradual do ICMS e do ISS pelo IBS.
2033	Extinção do ICMS e do ISS. Cobrança integral do IBS.

A implementação das alterações trazidas pela reforma tributária ocorrerá de forma progressiva, de 2026 a 2033.

2026 Ano teste

Em 2026, foram iniciados os testes de sistemas, com cobrança de uma alíquota de 1% de CBS/IBS, cujo recolhimento é dispensado para os contribuintes que cumpram as obrigações acessórias previstas na legislação. Na prática, não há efeito financeiro sobre as empresas.

2027 Extinção de tributos federais e cobrança integral da CBS

A partir de 2027, ocorre a extinção imediata do PIS, da Cofins, do IOF-Seguros e da parte do IPI relativa aos produtos que não têm produção incentivada na Zona Franca. Inicia-se a cobrança integral da CBS. O IBS é cobrado à alíquota de 0,1%, compensável com a CBS, de modo que a carga efetiva do exercício corresponde essencialmente à da CBS.

2028 Sem alteração

Em 2028, não há alteração no cronograma, sendo mantida a cobrança integral da CBS e o IBS à alíquota de 0,1%.

2029–2032 Substituição gradual do ICMS e do ISS

De 2029 a 2032, ocorre a substituição gradual do ICMS e do ISS pelo IBS, concluída em 2033. As alíquotas são reduzidas em 10% a cada ano, tanto as alíquotas dos tributos quanto as dos benefícios. Se, por exemplo, a alíquota de ISS é de 5% em 2028, ela cai para 4,5% em 2029, depois para 4%, para 3,5% e para 3% em 2032.

A redução do ICMS e do ISS é acompanhada, na mesma proporção, pela elevação do IBS: a cada exercício, reduzem-se 10% dos tributos atuais e passa-se a cobrar 10% do novo imposto.

2033 Cobrança integral do IBS

Em 2033 ocorre a extinção do que resta do ICMS e do ISS e inicia-se a cobrança integral do IBS.

Definição das alíquotas

As alíquotas da CBS aplicáveis ao exercício de 2027 ainda não foram fixadas. A proposta deve ser encaminhada pelo Tribunal de Contas da União ao Senado Federal até 30 de outubro, cabendo a este fixá-las até 15 de dezembro.

Estimativa divulgada pelo Comitê Gestor do IBS indica alíquota de 9,21% para a CBS, de 18,7% para o IBS e carga total de 27,91%. Nesse cenário, a CBS seria exigida a 9,21% a partir de 2027, iniciando-se a cobrança escalonada do IBS em 2029.

> **Atualização:** o Tribunal de Contas da União, em sessão realizada no dia 28 de outubro de 2026, discute a fixação da alíquota da CBS em 11,3%. A proposta ainda será encaminhada ao Senado Federal.

Providências a serem tomadas pelas empresas

A transição exige atenção contínua e diferentes ações pelas empresas a cada ano. Cada etapa do cronograma traz mudanças que repercutem tanto no plano jurídico, a exemplo da revisão de contratos e do cumprimento das obrigações acessórias, quanto no plano financeiro, como na precificação, na gestão do fluxo de caixa e no aproveitamento de créditos. O quadro abaixo sumariza, ano a ano, algumas das providências necessárias.

PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PELAS EMPRESAS

Ano	Regime aplicável	Medidas pela companhia
2026	• Ano de teste; • IBS à alíquota de 0,1% e CBS à alíquota de 0,9%, com dispensa de recolhimento para o contribuinte que cumprir as obrigações acessórias.	• Destaque do IBS e da CBS nos documentos fiscais; • Classificação tributária dos produtos; • Adequação dos sistemas de emissão e de escrituração; • Inventário dos créditos de PIS e Cofins; • Avaliação dos investimentos previstos para 2026; • Revisão jurídica de contratos firmados com clientes e com fornecedores (medida constante durante a transição e as alterações da regulamentação).
2027	• CBS (alíquota plena), com extinção do PIS e da Cofins; • IPI com alíquotas reduzidas a zero, salvo produtos incentivados na Zona Franca de Manaus;	• Apuração efetiva da CBS; • Revisão da política de preços; • Gestão do caixa diante do recolhimento pelo adquirente (RAD);

Ano	Regime aplicável	Medidas pela companhia
	• IBS à alíquota de 0,1%, com redução equivalente da CBS; • Início do Imposto Seletivo; • *Split payment* em implementação e não obrigatório; • Recolhimento pelo adquirente (RAD).	• Adesão a programas de conformidade para obtenção dos benefícios previstos na legislação; • Reestruturação das operações conforme os regimes específicos e os regimes diferenciados previstos na reforma tributária.
2028	• Manutenção da sistemática de 2027; • Previsão da obrigatoriedade do *split payment* nas operações entre empresas (B2B), ainda não formalizada em ato normativo.	• Gestão do caixa diante do *split payment*; • Acompanhamento das mudanças na regulamentação.
2029 a 2032	• Alíquotas do ICMS e do ISS reduzidas a 90%, 80%, 70% e 60% das vigentes, a cada ano, com elevação correspondente do IBS; • Benefícios desses impostos reduzidos na mesma proporção.	• Convivência de dois sistemas, com duplicidade de apuração, escrituração e controle de créditos.
2033	• Extinção do ICMS e do ISS; • IBS e CBS em regime pleno.	• Encerramento dos controles do sistema anterior; • Aproveitamento dos saldos credores remanescentes de ICMS.

04

CBS E IBS

Características principais

Seis características que definem os novos tributos sobre bens e serviços.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA CBS E DO IBS

01 Legislação unificada	02 Incidência ampla	03 Não cumulatividade plena
04 Tributação no destino	05 Desoneração das exportações e equalização das importações	06 Vedação a benefícios fiscais

01 Legislação unificada

Embora sejam dois tributos distintos, a CBS e o IBS compartilham a mesma disciplina normativa. As operações sujeitas à CBS sujeitam-se igualmente ao IBS, e as reduções de base de cálculo ou os benefícios aplicáveis a um reproduzem-se em sua quase totalidade no outro. A legislação de ambos é única e de alcance nacional.

02 Incidência ampla

Deixa de existir a distinção entre o que é bem, o que é mercadoria e o que é serviço, assim como as situações que não eram consideradas nem mercadoria nem serviço, como a locação de equipamentos, que atualmente não sofre tributação do ICMS ou do ISS. Todas essas operações passam a submeter-se a um regime único de tributação.

03 Não cumulatividade plena

Os valores de CBS e de IBS incidentes sobre as aquisições de um contribuinte convertem-se integralmente em crédito. O fabricante que adquire aço, componentes hidráulicos ou serviços de usinagem para a produção de um equipamento apropria-se do tributo incidente sobre essas entradas e o compensa com o montante devido na saída do produto acabado. O mecanismo se repete em cada etapa da cadeia, de modo que a carga tributária recaia apenas sobre o valor efetivamente agregado pela empresa.

O direito ao crédito não se restringe às mercadorias adquiridas para revenda ou aos insumos de produção, alcança igualmente a contratação de serviços, como marketing, assessoria jurídica e frete, e as demais aquisições relativas à atividade econômica do contribuinte.

04 Tributação no destino

A alíquota aplicável à operação é definida com base no destino da operação. Em relação à CBS, por se tratar de um tributo federal, sua alíquota será a mesma independentemente do destino. Em relação ao IBS, a definição do destino da operação é determinante: nas operações interestaduais, aplicam-se as alíquotas fixadas pelo estado e pelo município de destino, sendo extinta a atual lógica de alíquotas interestaduais, do diferencial de alíquotas (DIFAL) e da substituição tributária.

05 Desoneração das exportações e equalização das importações

A desoneração das exportações já é prevista hoje pela legislação, mas não alcança os resíduos tributários acumulados ao longo da cadeia. A partir do novo modelo de não cumulatividade, os exportadores passam a ter assegurada a devolução célere e integral dos tributos incidentes ao longo da cadeia produtiva.

Em relação às importações, serão aplicadas as mesmas alíquotas incidentes sobre as operações internas, tanto para a CBS como para o IBS. Essa alteração afeta diretamente estruturas montadas com base em

incentivos locais para a importação. Convém destacar que o Imposto de Importação não será alterado pela reforma tributária e seguirá sendo regido por suas normas próprias.

06 Vedação a benefícios fiscais

Os únicos benefícios fiscais autorizados são os previstos na Constituição, que se dividem em três grupos:

- **Regimes diferenciados:** essencialmente desonerações para atividades e produtos considerados de relevância social, como medicamentos, educação e determinados alimentos.
- **Regimes específicos:** destinados a setores cuja operação não se ajusta propriamente à sistemática de crédito e débito adotada pela reforma tributária, como combustíveis, serviços financeiros, planos de saúde e operações com bens imóveis.
- **Regimes favorecidos:** tratamento substancialmente mais favorecido, destinado à Zona Franca de Manaus e às Áreas de Livre Comércio.

05
AGENDA LEGISLATIVA
Pendências legislativas

PENDÊNCIAS LEGISLATIVAS

01
Suspensão da cobrança de CBS e IBS sobre importações e aquisições de bens de capital

02
Imposto Seletivo: definição de alíquotas

03
Alíquota de referência da CBS

01 Desoneração de bens de capital

Entre as pendências legislativas, uma previsão é especialmente relevante para o setor de bens de capital. Há na Lei Complementar nº 214, de 2025, que regulamentou a reforma tributária, a autorização para que ato conjunto do Poder Executivo da União e do Comitê Gestor do IBS defina as hipóteses em que a importação e a aquisição no mercado interno de bens de capital por contribuinte ocorrerão com suspensão do pagamento do IBS e da CBS.

ART. 109 DA LEI COMPLEMENTAR 214/25

"Art. 109. Ato conjunto do Poder Executivo da União e do Comitê Gestor do IBS poderá definir hipóteses em que importações e aquisições no mercado interno de bens de capital por contribuinte regular serão realizadas com suspensão do pagamento do IBS e da CBS*, não se aplicando o disposto no art. 108 desta Lei Complementar.*

§ 1º O ato conjunto de que trata o caput deste artigo discriminará os bens alcançados e o prazo do benefício.

§ 2º A suspensão do pagamento do IBS e da CBS prevista no caput deste artigo converte-se em alíquota zero após a incorporação do bem ao ativo imobilizado do adquirente, observado o prazo de que trata o § 1º deste artigo. (...)"

Esse dispositivo representa importante oportunidade de desoneração dos bens de capital: no lugar de a empresa desembolsar os tributos na aquisição de máquinas e equipamentos e posteriormente aguardar a oportunidade de compensar ou restituir seus créditos, a legislação permite a indicação de bens em que não haverá a cobrança, preservando a disponibilidade de caixa ao adquirente.

Essa permissão, juntamente com a lógica de creditamento imediato em caso de pagamento da CBS e do IBS na aquisição, combate as atuais limitações da legislação. O ICMS incidente sobre a aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, por exemplo, é apropriado em 48 parcelas mensais, de modo que sua recuperação integral se estende por quatro anos. Desse modo, o novo modelo combina duas soluções: o creditamento integral e imediato, como regra, e a possibilidade de suspensão do pagamento nas hipóteses do mencionado art. 109.

Para a implementação do benefício não é necessária a alteração da lei complementar, sendo suficiente ato infralegal emanado pelos órgãos indicados.

Essa possibilidade de desoneração é restrita, no entanto, às importações e às aquisições realizadas por contribuintes sujeitos ao regime regular (excluídas, portanto, empresas do Simples Nacional) e destinadas ao ativo imobilizado (excluídas a importação e a aquisição para revenda).

02 Imposto Seletivo: definição de alíquotas

Outra pendência legislativa é a fixação do Imposto Seletivo. Apesar de já haver a definição dos contornos jurídicos de sua incidência e dos bens que estarão sujeitos à tributação, suas alíquotas ainda não foram definidas. A expectativa é que sua fixação seja realizada por meio de medida provisória, após o encerramento do período eleitoral.

Ainda que os bens fabricados pelo setor de máquinas e equipamentos não estejam no campo de incidência desse novo imposto, sua alíquota impactará diretamente a alíquota da CBS. Quanto maior o Imposto Seletivo, menor a alíquota da CBS, pois a reforma tributária determina que a arrecadação da CBS somada à arrecadação do Imposto Seletivo deve repor a arrecadação dos tributos que serão extintos.

03 Alíquota de referência da CBS

Como já mencionado, ainda se encontra pendente a definição da alíquota da CBS para o ano de 2027, cujo prazo para a manifestação do Senado Federal se encerrará dia 15 de dezembro.

06

RECOLHIMENTO

Split payment

O recolhimento do tributo no momento do pagamento: agentes, requisitos, categorias e cronograma.

Definição e agentes da transação

O que é o split payment

O split payment é o mecanismo que determina o recolhimento do tributo no momento da liquidação financeira da operação. Trata-se de inovação da legislação brasileira, sem paralelo em escala e abrangência nos outros países que adotam o imposto sobre valor agregado.

Sua finalidade principal é assegurar o crédito do adquirente. Isso porque, no novo modelo, a apropriação do crédito de CBS e de IBS fica condicionada à extinção do débito correspondente pelo fornecedor. Desse modo, o split payment é o instrumento concebido para que o adquirente se assegure que seu fornecedor efetivamente recolherá os tributos incidentes, e assim garanta o creditamento sobre a operação.

Os agentes da transação

O split payment traz a definição de três figuras relevantes, os agentes da transação:

- **Recebedor:** aquele que realiza a operação, fornecendo o bem ou o serviço.
- **Pagador:** aquele que efetua o pagamento da operação (em regra, o adquirente).
- **Originador:** pode ser o recebedor ou o pagador. É quem pratica o primeiro ato relativo à operação de pagamento.

A definição do originador decorre do meio de pagamento escolhido. A primeira fase de implementação do split payment prevê a

abrangência de: boletos, Pix dinâmico, Pix automático, Pix estático, TED e TEF. Quando inexiste a prévia emissão de um código específico de pagamento pelo recebedor, o originador da operação será o pagador.

ORIGINADOR DA OPERAÇÃO POR ARRANJO DE PAGAMENTO

Pagador	Recebedor
Pix estático	Boleto
TED	Pix dinâmico
TEF	Pix automático

Identificação das operações sujeitas ao split payment

Os três requisitos

A aplicação do split payment depende de três requisitos, a serem informados pelo originador da operação. O próprio instrumento de pagamento deve indicar (a) o montante de CBS a ser recolhido, (b) o montante de IBS e (c) o documento fiscal a que a operação se refere.

Documento Fiscal Agregador

O documento fiscal indicado pelo originador da operação pode consolidar diversos documentos sob um único identificador, hipótese em que se denomina Documento Fiscal Agregador. Destina-se às situações em que um único pagamento quita múltiplas operações.

Quando o documento fiscal é facultativo

A informação do documento fiscal, apesar de ser um requisito, é facultativa caso o originador da operação seja o recebedor. No entanto, sua omissão afasta a aplicação do split payment superinteligente, que será explicado adiante.

REQUISITOS DO SPLIT PAYMENT

01
Requisitos: CBS, IBS e documento fiscal.

02
Documento fiscal pode se referir a um conjunto de documentos fiscais consolidados (Documento Fiscal Agregador).

03
Documento fiscal facultativo caso o originador seja o recebedor, porém é condição ao Split Super Inteligente.

Categorias de split payment

A legislação prevê duas categorias para o split payment: o split payment padrão e o split payment simplificado.

Split payment simplificado

O split payment simplificado destina-se essencialmente às operações de varejo e ainda não possui previsão para sua instituição. Em vez de se avaliar quanto de CBS e IBS deve ser recolhido a cada operação, fixa-se um percentual determinado para o setor, e todas as vendas da empresa daquele setor ficam sujeitas à retenção da mesma alíquota.

Por exemplo: supondo que seja fixada para os supermercados uma alíquota de 8% no split simplificado, todas as vendas terão retenção de 8%. Ao final do período de apuração mensal, faz-se um encontro de contas para verificar se esses 8% corresponderam a mais ou a menos do

que a empresa teria de recolher, seguido da restituição ou do pagamento complementar conforme o caso

Split payment padrão

A regulamentação do split payment subdividiu a categoria "padrão" em "inteligente" e "superinteligente". Em ambos, o serviço de pagamento deve realizar a retenção dos valores de CBS e de IBS indicados pelos agentes da transação.

Inteligente

O split inteligente ocorre quando o originador da transação é o pagador e se aplica aos arranjos de pagamento Pix estático, TED e TEF.

A informação do documento fiscal nesse pagamento é obrigatória para que ocorra o split, caso contrário o serviço de pagamento não conseguirá identificar se a operação é tributada ou não. Na ausência dessa informação, o fornecedor recebe o pagamento integral e submete-se à apuração mensal ordinária – hipótese em que o creditamento pelo adquirente precisará aguardar a quitação pelo fornecedor.

Efetuado o split payment, será realizada, em até três dias úteis, a compensação dos tributos retidos com os créditos previamente acumulados pelo fornecedor e repassados a este os valores excedentes.

Superinteligente

O split superinteligente aplica-se às operações iniciadas pelo recebedor (fornecedor), nos arranjos de pagamento boleto, Pix dinâmico e Pix automático.

A informação do documento fiscal pelo fornecedor é facultativa, mas constitui condição de aplicação do split superinteligente. Caso não seja informado, a apuração seguirá o modelo "inteligente".

Prestada a informação, a compensação entre os tributos retidos e os créditos do fornecedor é imediata: o próprio sistema procede ao encontro de contas e repassa ao fornecedor o saldo resultante.

CATEGORIAS DE SPLIT PAYMENT

	Padrão		Simplificado *Varejo · percentual fixo por setor · sem previsão de início*
	Inteligente	Super inteligente	
ORIGINADOR	Pagador	Recebedor	—
ARRANJOS	Pix estático, TED, TEF	Boleto, Pix dinâmico, Pix automático	—
DOCUMENTO FISCAL	Obrigatório	Facultativo*	—
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS	Até 3 dias úteis	Imediata	Encontro de contas mensal

** Se o documento fiscal não for informado, o split superinteligente não é aplicado.*

Cronograma de implementação

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SPLIT PAYMENT

2027	2028
Apenas para operações B2B e opcional, com implementação gradual.	Obrigatório para todas as operações B2B.

O cronograma de implementação do split payment sofreu várias alterações ao longo de 2026. Atualmente, a previsão é que, em 2027, se inicie o split payment padrão de forma facultativa, aplicável apenas a

operações B2B entre empresas contribuintes da CBS e do IBS. A adoção será opcional e a implementação ocorrerá de forma escalonada ao longo de 2027, por arranjo de pagamento. A partir de 2028, a previsão é que o split payment seja obrigatório para as operações B2B.

Cumpre observar que, a partir do momento em que o split payment estiver disponível para qualquer arranjo de pagamento, ainda que de forma facultativa, o creditamento pelo adquirente estará condicionado à quitação dos tributos pelo fornecedor.

07

CRÉDITOS

Recolhimento pelo Adquirente (RAD)

A segunda via para condicionar o crédito ao pagamento do tributo.

HIPÓTESES DE CONDICIONAMENTO DO CRÉDITO

Hipóteses de condicionamento do crédito ao pagamento do tributo incidente sobre as aquisições de bens e serviços:

01	02
Recolhimento na liquidação financeira da operação (split payment)	Recolhimento do imposto pelo adquirente (RAD)

Por que o RAD existe

Ao lado do split payment, a legislação prevê outra modalidade de recolhimento: o recolhimento pelo adquirente (RAD).

A Constituição Federal, na redação dada pela reforma, admite que o creditamento seja condicionado ao efetivo recolhimento do tributo pelo fornecedor em duas hipóteses: quando houver recolhimento na liquidação financeira da operação (split payment) ou quando for disponibilizado ao adquirente meio de recolher, por conta própria, o tributo devido pelo fornecedor. O RAD foi instituído para atender a essa segunda hipótese.

Ou seja, ainda que o split payment não esteja operacional em 1º de janeiro de 2027, a simples disponibilização do RAD, cuja adoção é facultativa pelo adquirente, é suficiente para condicionar o crédito ao recolhimento pelo fornecedor.

Como funciona

A operação é estruturada como se o fornecedor emitisse dois instrumentos de cobrança: o primeiro, correspondente ao valor da operação líquido dos novos tributos, destinado a ele próprio; o segundo, correspondente ao montante da CBS, a ser recolhido diretamente pelo adquirente aos cofres públicos.

Efetuado o recolhimento pelo adquirente, a administração tributária verifica a existência de créditos acumulados em favor do fornecedor, procede à compensação e repassa o saldo em até três dias úteis.

08
Considerações finais

A reforma da tributação sobre o consumo não se esgota na aprovação da legislação federal. Sua implementação será gradual, estende-se até 2033 e ainda depende de uma série de regulamentos e normas técnicas, como a fixação das alíquotas do Imposto Seletivo, a definição da alíquota de referência da CBS, a definição dos produtos com produção incentivada na Zona Franca de Manaus e o ato conjunto previsto no art. 109 da Lei Complementar nº 214/2025, que suspende a tributação sobre bens de capital.

Ao longo desse período, é fundamental que as empresas acompanhem de perto cada etapa da implementação: as novas obrigações acessórias, a adequação e a integração dos sistemas de emissão de documentos fiscais, de escrituração e de pagamento, a entrada em operação do split payment e do recolhimento pelo adquirente (RAD) e a convivência entre o sistema atual e o novo modelo até a extinção do ICMS e do ISS.

Antecipar-se a essas mudanças, com atenção aos seus efeitos jurídicos e financeiros, é condição para garantir a preparação à profunda reestruturação do Sistema Tributário Nacional que se inicia.

Sobre o autor

Marco Antônio M. Oliveira é advogado e consultor, especialista em tributação e análise econômica do Direito, com 15 anos de experiência em reestruturações tributárias e societárias de empresas. Há mais de dez anos atua no órgão de consultoria institucional da Câmara dos Deputados em Brasília/DF, assessorando parlamentares na elaboração de proposições legislativas, pareceres e estudos técnicos. Desde 2019, dedica-se à construção da Reforma Tributária das relações de consumo, com participação direta na elaboração de normas que estruturaram o novo sistema de tributação no Brasil.

Na iniciativa privada, atua na consultoria jurídico-tributária a empresas, com destaque para a capacitação corporativa e para a avaliação e a implementação de soluções de adequação aos impactos da reforma tributária.



REGISTRO VDMA BRASIL ADVISORY BOARD MEETING 2026

VDMA BRASIL

REFORMA TRIBUTÁRIA

Impactos para a indústria de máquinas e equipamentos

Marco Antônio M. Oliveira · Advogado | Consultor